

1500418-89.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... guardava e matinha em depósito, para fins de tráfico, ao todo, 31 porções de crack e uma porção de maconha. Circunstâncias do caso concreto que evidenciaram a mercancia ilícita. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Depoimentos dos agentes públicos coesos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500418-89.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500418-89.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137348/2022 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 25088343 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2137348 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MARÇAL MORAES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MATHEUS MARÇAL MORAES e ROBERT WILLIAN ARAÚJO EUZÉBIO visando, em resumo, sua condenação como incurso no artigo 33, "caput" c.c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, porquanto teria transportado 110 "tijolos" de maconha, com peso bruto de 98,79 quilos, para fins de difusão ilícita, sem permissão e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente citados, os réus apresentaram respostas à acusação, decidindo o juízo pela sua não absolvição sumária.

Em regular instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus.

As partes apresentaram alegações finais.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO

A pretensão punitiva estatal deduzida é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelos autos de exibição, pelos laudos periciais e demais provas orais produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa, recaindo sobre os réus.

Vejamos.

Analizando detidamente as provas carreadas aos autos, tenho que, efetivamente, os réus tinham pleno conhecimento de que transportavam uma grande quantidade de entorpecente, entre Estados da Federação, destinada à difusão ilícita.

O policial Pablo Soares de Oliveira disse: nós efetuamos patrulhamento em Tarabai e Narandiba, para deslocar de uma cidade pra outra fomos ultrapassados por esse veículo, o qual demonstrava estar com bastante peso no porta malas. Demos sinal de parada, fizemos a abordagem, contudo vinha um forte odor de maconha do interior do veículo. Durante a busca veicular no porta-malas, localizamos a droga. Perguntado a origem, eles disseram que buscaram no Paraná, em Colorado. Perguntada a propriedade, o Robert disse que era o proprietário. Narandiba dista 30 km da divisa do Estado. Estavam sentido norte. Localizamos a maconha e perguntamos referente a origem, a propriedade, e o destino. Disseram que este seria a cidade de Bauru e que receberiam 1500,00 pelo transporte. Matheus disse que chegou no local e o Roberto levou pra carregar e depois pegou ele de volta. Foi dada a voz de prisão e encaminhado a Pirapozinho. Não teria como estarem vindo de Epitácio, poderia estar vindo de Teodoro, mas do sentido do Paraná. O Matheus falou que foi contratado para fazer essa viagem de Colorado. Fora de mão de presidente Epitácio. Eles teriam a intenção de fazer o trajeto mais rápido possível, não pegar o caminho mais longo. Foi entre Narandiba e Tarabai, Aquela rodovia é paralela. Aqui não tem pedágio nessa região. Não é paralela essa a 272 são próximas a rodovia que a promotoria perguntou ela passa lá em cima em Prudente.

Ou seja, a polícia militar flagrou os réus transportando grande quantidade de maconha em seu veículo. Na ocasião, ambos confessaram o crime, esclarecendo que pegaram a droga na cidade de Colorado, no Paraná, e tinham como destino Bauru-SP. Perante a Autoridade Policial, também admitiram a traficância.

Em juízo, voltaram a confessar o crime. Agora, todavia, afirmaram que buscaram o entorpecente na cidade de Presidente Epitácio-SP e não em Colorado-PR.

Apesar desta divergência, fato é que restou incontroverso o cometimento do delito que lhes é imputado. Em outras palavras, não restam dúvidas de que os réus sabiam que realizavam o transporte de dezenas de quilos de maconha.

Outrossim, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Com efeito, os relatos dos policiais são válidos, pois são servidores públicos que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprirem com retidão os seus deveres funcionais, agindo em regra de forma correta e nos limites legais, servindo os depoimentos como meio de prova idôneo (STJ - HC nº 165.561/AM, rel. Min. Néri Cordeiro, j. 2.2.2016).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais militares quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Datado julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 23/08/2016) (negritou-se).

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1º TURMA, HC.nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 11.04.97)

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente transportá-la, como na hipótese vertente.

No caso em análise, a quantidade da substância entorpecente apreendida e a forma como estava acondicionada (110 "tijolos" de maconha, com peso bruto de 98,79 quilos, escondidos no porta malas do veículo), aliadas aos depoimentos das testemunhas e à confissão dos réus, não deixam dúvidas: eles sabiam que transportavam grande quantidade de droga para fins de difusão ilícita.

Dentro desta perspectiva, resta inegável que eles praticaram o delito de tráfico, adequando sua conduta perfeitamente ao tipo penal (consumção formal e material).

Outrossim, incide na hipótese a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que não restam dúvidas da origem do entorpecente. Perante os militares e a Autoridade Policial os réus disseram que pegaram a droga em Colorado-PR. Aliás, foram presos a 30 quilômetros da divisa de Estado. A versão apresentada em juízo de que vieram de Presidente Epitácio-SP, evidentemente, não corresponde com a verdade. Isso porque onde foram presos é totalmente fora da rota Presidente Epitácio - Bauru. Ainda, sequer souberam responder às diversas perguntas feitas por este Magistrado e pelo Ministério Público a respeito das características do trajeto (quais cidades passaram até chegar em Presidente Epitácio, quantos pedágios existem, etc). O policial Pablo esclareceu que não teria como estarem vindo de Epitácio. Assim, é certo que mentiram em juízo para tentar se isentar da causa de aumento de pena. Porém, como dito, suas versões não convencem.

Devidamente configurado, portanto, o delito de tráfico de drogas interestadual.

Passo à dosimetria da pena de maneira conjunta em relação a ambos os réus, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

Na primeira fase de dosimetria, observando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a grande quantidade de droga deve ser valorada (110 "tijolos" de maconha, com peso líquido de 98,79 quilos). Não há elementos para se aferir as demais circunstâncias judiciais. Assim, aumento 1/6 a pena base, fixando-a em 05 cinco anos 10 meses de reclusão, além do pagamento de 580 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. De outro lado, presente a atenuante da confissão, de modo que reduzo a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase do cálculo penal, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, de modo que majoro a reprimenda em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 580 dias-multa.

Não há causas de diminuição, sendo incabível o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que as circunstâncias do fato indicam que os réus são inclinados a atividades criminosas, não se enquadrando no conceito de traficantes ocasionais aptos a praticarem o chamado "tráfico privilegiado".

Impossível crer que tenha sido confiado o transporte de uma valiosa carga a duas pessoas que não integrem uma organização criminosa. Em outras palavras, não é

razoável imaginar que os réus tenham iniciado no mundo do crime já com a responsabilidade de transportarem quase 100 quilos de maconha. É certo, pois, que vêm se dedicando a atividades criminosas.

Na esteira de precedente do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência do redutor de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em situações como esta aqui retratada.

(...) Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Precedentes - Hipótese em que o Tribunal de origem conferiu legalidade quando não reconheceu o privilégio, demonstrando a dedicação às atividades ilícitas diante da quantidade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias em que o delito ocorreu, notadamente agravadas pela apreensão de balança de precisão e demais materiais utilizados no preparo das drogas, bem como ao fato de um dos pacientes contar com o registro de processo em curso e o outro, com condenação definitiva posterior aos fatos em tela. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.

Precedentes - Mantida a condenação em patamar superior a 4 anos, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Inteligência das Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do STF - Na espécie, consigne-se que, a despeito de a condenação ter sido à pena inferior a 8 anos de reclusão, o acórdão recorrido destacou que, como a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão da quantidade e nocividade das drogas apreendidas, há circunstância judicial desfavorável que torna possível a fixação do regime inicial fechado, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Precedentes - Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 370363 RS 2016/0236556-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2016)

Assim também já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo.

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendido, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para "uso próprio", aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial semiaberto e redução da pena de multa. Parcial cabimento. 1)

Apelação em liberdade. Inviabilidade. Em virtude da análise que ora se procede de seu recurso, bem como por se encontrar devidamente justificado o indeferimento.

Mantida a medida cautelar por inalteradas as condições. 2) Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade.

Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado que guardava e matinha em depósito, para fins de tráfico, ao todo, 31 porções de crack e uma porção de maconha. Circunstâncias do caso concreto que evidenciaram a mercancia ilícita. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 3) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base. Pertinência. Basilar fixada acima do mínimo legal, ante a natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas, além da dedicação do réu às atividades criminosas. Embora viável tal exasperação, necessário seu afastamento para evitar "bis in idem" na primeira e na terceira fases, sendo, então, imperiosa a fixação da basilar no patamar mínimo. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Circunstâncias concretas que

demonstraram que o réu se dedicava ao comércio espúrio, além da considerável quantidade, diversidade e da natureza das drogas (31 porções de crack e uma porção de maconha), a confirmar essa situação de dedicação à traficância. 4) Redução da pena de multa. Impossibilidade. Magistrado singular que respeitou a situação econômica do réu (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei. Seu quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento. 5) Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3º, do Código Penal. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501222-60.2020.8.26.0637; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022) Tráfico de Drogas – Pleito ministerial para adoção do regime fechado – Acolhimento – Pleito defensivo para a aplicação do privilégio, no patamar máximo, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Incabível – Quantidade de entorpecentes que demonstra sério envolvimento com a atividade criminosa – Regime fechado necessário – Quantum de pena impeditivo de substituição da sanção corporal por restritiva de direitos – Recurso defensivo improvido e acusatório provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500456-30.2021.8.26.0618; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2022; Data de Registro: 19/01/2022) Com efeito, torno definitiva a pena em 05 cinco anos 10 meses de reclusão, além do pagamento de 580 dias-multa.

Valor do dia-multa

O valor da multa corresponde ao mínimo legal, uma vez que não há elementos para se aferir as condições financeiras do réu.

Regime de cumprimento de pena

Em atenção à quantidade de pena imposta (inferior a 8 anos), aliada as circunstâncias que norteiam o caso concreto, principalmente a primariedade e a confissão, fixo o regime semiaberto.

Substituição ou suspensão da pena

Em razão da quantidade de pena aplicada, nego ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como sua suspensão condicional, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus MATHEUS MARÇAL MORAES e ROBERT WILLIAN ARAÚJO EUZÉBIO como incursos no artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso V, ambos, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 cinco anos 10 meses de reclusão, além do pagamento de 580 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

Tendo em vista o tempo que perdura a prisão provisória e o regime de cumprimento de pena fixado, autorizo os réus a recorrerem em liberdade. Expeçam-se Alvarás de Soltura.

Nos termos do artigo 243, da CF/88 e artigos 62/63, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do veículo utilizado no transporte da droga.

Restitua os demais bens apreendidos, pois não comprovado se tratar de produto, proveito ou instrumento de crime.

Condene o réu nas custas e despesas processuais, ressalvada a gratuidade, que ora defiro.

Transitada em julgado a presente sentença:

a) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, II, do Código de Processo Penal pelo artigo 4º, da Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011 e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o

Livro Rol dos Culpados;

b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;

d) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei n.º 7.210/84;

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA